



Dirección de Derecho de Autor
Calle De la Prosa 104, San Borja
224-7800 Anexos 3714 - 3719

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

NOMBRE : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

DOMICILIO : innovaciontecnologica@uncp.edu.pe

REFERENCIA : Expediente N° 3666-2025/DDA

Expediente N° 3666-2025/DDA

Lima, 24 de noviembre de 2025

I. DADO CUENTA:

La solicitud de registro de programa de ordenador (software) presentado por CALCINA SOTELO, ARMANDO FELICE en representación de UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU.

II. CONSIDERANDO:

Que, el numeral 34 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, define al programa de ordenador (software) como:

34. Programa de ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

Cabe destacar que, conforme a lo establecido en el inciso 25 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor, se entiende por obra derivada lo siguiente:

Artículo 2

(...)

25. Obra derivada: La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto.

En caso se cree una obra derivada, el autor deberá contar previamente con la autorización expresa y por escrito del titular de la obra originaria para la elaboración de la obra derivada.

De la evaluación de los documentos técnicos adjuntos a la solicitud se advierte que el software que se trata de inscribir en el presente procedimiento presenta similitud con el tramitado bajo el expediente N° 738-2025, titulado "(SPF-CNCL) SISTEMA DE PRONOSTICO DE FALLAS EN MAQUINAS CNC LASER".

III. SE DISPONE:

De conformidad con el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi y con la normativa sobre Derecho de Autor, el solicitante deberá cumplir previamente a la evaluación de su solicitud de registro con lo siguiente:

1. Precisar los datos de la obra originaria (título, autor, titular) y presentar la autorización del titular de la obra originaria a favor de los autores de la obra derivada.

Asimismo, deberá indicar en qué radica la originalidad de la obra materia de registro respecto de la obra originaria.

La observación realizada deberá ser cumplida en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente, conforme a lo establecido por el artículo 23 del Reglamento del Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 053-2017-PCM.

RESOLUCIÓN FIRMADA POR RUBEN TRAJTMANT KIZNER, SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE AUTOR.

Lima, 27 de noviembre de 2025

[Firmado Digitalmente]
RUBEN TRAJTMANT KIZNER
Dirección de Derecho de Autor
INDECOPÍ